



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA
COORDENAÇÃO DE CONSULTORIA
AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 146 - SALA 902 - CASTELO - RIO DE JANEIRO - RJCEP 20021-120

PARECER Nº 00068/2026/ADM-COACON/PFE-IBGE/PGF/AGU

NUP: 00808.000661/2026-97

INTERESSADOS: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

DIREITO ADMINISTRATIVO. IBGE. PESQUISAS ESTATÍSTICAS OFICIAIS. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. LEI Nº 5.534/1968. DECRETO Nº 73.177/1973. PODER-DEVER DE COLETA ESTATÍSTICA. SIGILO ESTATÍSTICO. LGPD. TRATAMENTO DE DADOS PELO PODER PÚBLICO. ABORDAGEM DE EMPRESAS. ENDEREÇO RESIDENCIAL DE SÓCIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. COWORKINGS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTADORES E ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS. INDÍCIOS DE FRAUDE. REPRESENTAÇÃO AO CRC/CFC. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ENTREGA. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DE DILIGÊNCIAS E FORMAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS RESTRITIVAS.

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Pesquisas deste Instituto, por intermédio do OFÍCIO nº 9/2026/DPE/CESET/IBGE, encaminhado à Procuradoria Federal junto ao IBGE, visando à obtenção de orientação jurídica acerca de procedimentos operacionais e legais relacionados à abordagem de empresas selecionadas nas Pesquisas Estruturais por Empresas.

2. A consulta apresenta questionamentos específicos concernentes: (i) à possibilidade de abordagem em endereço residencial de sócios ou proprietários; (ii) ao compartilhamento de dados de contato à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD; (iii) à validade de notificações entregues em coworkings e à eventual responsabilidade desses estabelecimentos; (iv) à atuação institucional perante o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade diante de indícios de fraude em informações estatísticas; e (v) à validade jurídica de notificações encaminhadas por e-mail comum para fins de caracterização de inadimplência e eventual negativa de emissão de certidão pelo IBGE.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1 Do regime jurídico da atividade estatística oficial e da obrigatoriedade de prestação de informações

3. A atividade estatística exercida pelo IBGE possui natureza típica de função estatal, vinculada diretamente ao planejamento nacional, à formulação de políticas públicas e à produção de informações indispensáveis ao funcionamento da Administração Pública.

4. A obrigatoriedade de prestação de informações ao IBGE encontra fundamento direto na Lei nº 5.534/1968, cujo art. 1º dispõe:

“Toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano

Nacional de Estatística.”

5. O Decreto nº 73.177/1973 regulamenta a referida obrigação, reafirmando a compulsoriedade da colaboração com o sistema estatístico nacional.

6. Em contrapartida, o ordenamento jurídico impõe ao IBGE rigoroso dever de sigilo estatístico. O art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 5.534/1968 estabelece:

“As informações prestadas terão caráter sigiloso, serão usadas exclusivamente para fins estatísticos, e não poderão ser objeto de certidão, nem, em hipótese alguma, servirão de prova em processo administrativo, fiscal ou judicial, excetuado, apenas, no que resultar de infração a dispositivos desta lei.”

7. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a especial proteção conferida ao sigilo estatístico, assentando que os dados individualizados coletados pelo IBGE não podem ser desviados de sua finalidade legal nem utilizados para persecução administrativa ou fiscal estranha à atividade estatística. (v. REsp 1.353.602, Acórdão julgado em 07/12/2017).

8. A interpretação das questões submetidas à análise deve, portanto, harmonizar: (i) a efetividade da atividade estatística oficial; (ii) os direitos fundamentais dos administrados; (iii) os princípios da proporcionalidade, necessidade e razoabilidade; e (iv) a proteção de dados pessoais prevista na Constituição Federal e na LGPD.

2.2 Da abordagem em endereço residencial e da inviolabilidade do domicílio

9. A primeira controvérsia submetida refere-se à possibilidade de realização de diligência em endereço residencial de sócio ou proprietário quando frustradas as tentativas de localização da empresa em seu domicílio fiscal.

10. A medida revela-se juridicamente admissível enquanto mecanismo subsidiário de localização da pessoa jurídica informante, desde que observados os limites constitucionais inerentes à proteção do domicílio e da vida privada.

11. O art. 5º, XI, da Constituição Federal assegura:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

12. Em razão disso, eventual diligência do agente do IBGE deve limitar-se à abordagem externa e voluntária, sendo vedado qualquer ingresso coercitivo ou prática que implique constrangimento ou intimidação do particular.

13. A utilização do endereço residencial mostra-se juridicamente justificável quando fundada em bases públicas, fontes lícitas ou informações regularmente obtidas no exercício da atividade administrativa, sobretudo diante da omissão da própria empresa em manter atualizados seus registros cadastrais.

14. A jurisprudência recente vem reconhecendo que o administrado não pode se beneficiar da própria desídia cadastral. Nesse sentido:

“É válida a notificação administrativa encaminhada ao endereço residencial de **sócio administrador** quando frustrada a tentativa no domicílio oficial da pessoa jurídica, especialmente se baseada em dados constantes de registros públicos. A ausência de atualização cadastral pela empresa não pode ensejar a nulidade do processo administrativo, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência.”
(TRF-6, AI nº 6012169-34.2025.4.06.0000/MG, publ. 08.03.2026)

15. Sob essa perspectiva, revela-se defensável a entrega, no endereço residencial, de recibos de abordagem ou comunicações iniciais dirigidas à pessoa jurídica, desde que realizadas em envelope fechado, sem exposição de conteúdo sensível e com identificação formal da finalidade institucional.

16. Todavia, no que concerne especificamente às notificações de inadimplência aptas a produzir efeitos restritivos — como negativa de emissão de certidão ou eventual aplicação de penalidades — recomenda-se interpretação mais cautelosa.

17. Isso porque a imposição de consequências administrativas gravosas exige formação de lastro probatório robusto acerca da ciência do interessado, em consonância com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

18. O art. 26, §3º, da Lei nº 9.784/1999 dispõe:

“A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.”

19. Assim, embora admissível a utilização do endereço residencial como instrumento subsidiário de contato, recomenda-se que eventual caracterização de inadimplência definitiva esteja amparada em conjunto probatório consistente e em múltiplas tentativas de comunicação.

2.3 Do compartilhamento de dados pessoais e da compatibilidade com a LGPD

20. A consulta também questiona a possibilidade de compartilhamento, com supervisores de coleta, de telefones ou dados de contato de sócios, proprietários ou contadores obtidos mediante cruzamento de bases de dados institucionais.

21. A hipótese insere-se no regime jurídico do tratamento de dados pessoais pelo Poder Público disciplinado pela Lei nº 13.709/2018.

22. Nos termos do art. 7º, II, III e IV, da LGPD:

“art. 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
(...)

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais.”

23. No caso do IBGE, a atividade estatística oficial possui inequívoco fundamento legal e constitucional, circunstância que autoriza o tratamento e o compartilhamento interno de dados estritamente necessários ao cumprimento das atribuições institucionais dessa fundação pública.

24. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD orienta que o tratamento de dados pelo Poder Público deve observar os princípios da finalidade, necessidade, adequação e minimização, bem como mecanismos de controle de acesso, rastreabilidade e segurança da informação.

25. Desse modo, é juridicamente possível o compartilhamento interno dos dados de contato necessários à atividade de coleta, desde que: (i) haja vinculação direta com a finalidade estatística; (ii) o acesso seja restrito aos agentes envolvidos na coleta; (iii) exista registro da origem dos dados e das operações realizadas; e (iv) sejam observadas políticas institucionais de segurança da informação.

2.4 Das empresas sediadas em coworkings e da validade das notificações

26. A utilização de coworkings como endereço fiscal empresarial constitui prática amplamente difundida no ambiente empresarial contemporâneo.

27. Do ponto de vista jurídico, a empresa que voluntariamente elege determinado endereço como seu domicílio fiscal assume o ônus decorrente da manutenção de canal minimamente funcional de comunicação com o Poder Público.

28. A jurisprudência nacional vem aplicando a Teoria da Aparência e o princípio da boa-fé objetiva para reconhecer a validade de comunicações encaminhadas ao endereço constante dos registros oficiais da pessoa jurídica.

29. Nesse sentido:

“A notificação enviada ao endereço constante do CNPJ da empresa é presumidamente válida, ainda que se trate de ‘coworking’. A citação inicial enviada ao endereço constante do CNPJ da empresa é válida, não podendo a parte se beneficiar da própria torpeza ao manter domicílio que inviabiliza a entrega de correspondência judicial.” (TRT-7, RORSum nº 0001630-22.2024.5.07.0005, publ. 23.09.2025)

30. Assim, a entrega de notificações no endereço fiscal regularmente registrado — inclusive em coworkings — constitui meio juridicamente idôneo de tentativa de ciência da empresa.

31. Todavia, para fins de imposição de consequências restritivas mais gravosas, recomenda-se prudência adicional quando houver indícios concretos de que o coworking atua apenas como endereço virtual sem efetivo repasse das comunicações ao responsável empresarial.

32. No tocante à eventual responsabilização do coworking, cumpre observar que a obrigação estatística principal recai sobre a empresa selecionada como informante, e não automaticamente sobre o estabelecimento que lhe fornece endereço comercial.

33. Embora a recusa injustificada de colaboração possa, em situações extremas, configurar embaraço à atividade administrativa, não se recomenda, como orientação geral, a aplicação automática de penalidades estatísticas ou o enquadramento criminal imediato do coworking por desobediência.

2.5 Da atuação perante o CFC/CRC e da responsabilidade de escritórios de contabilidade

34. O consultante relata a ocorrência de indícios de fraude em questionários preenchidos por escritórios de contabilidade, notadamente mediante repetição padronizada de informações e inconsistências sistemáticas.

35. Nessas hipóteses, o IBGE possui legitimidade para instaurar procedimentos internos de verificação, solicitar esclarecimentos adicionais, exigir retificação de dados inconsistentes e documentar formalmente as irregularidades identificadas.

36. Além disso, é juridicamente possível o encaminhamento de representação aos Conselhos Regionais de Contabilidade e ao Conselho Federal de Contabilidade para apuração de eventual infração ética ou profissional.

37. Quanto à responsabilidade do contador, cumpre registrar que o art. 1.177 do Código Civil estabelece:

“Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.”

38. Por sua vez, o art. 135, III, do Código Tributário Nacional prevê responsabilidade pessoal de mandatários, prepostos e representantes quando atuarem com excesso de poderes ou infração à lei:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”

39. Embora os dispositivos acima pertençam a regimes jurídicos distintos, ambos evidenciam compreensão consolidada do ordenamento no sentido de que representantes profissionais podem responder pessoalmente por atos dolosos, fraudulentos ou praticados em desconformidade com a lei.

40. A obrigação legal primária de prestar informações ao IBGE permanece atribuída à empresa selecionada como informante. Contudo, o contador ou escritório contábil poderá responder por condutas próprias fraudulentas ou dolosas, inclusive na esfera ética-profissional.

41. Assim, embora não se recomende equiparar genericamente o contador à empresa informante, é juridicamente possível reconhecer responsabilidade própria do profissional em situações concretas de irregularidade comprovada.

2.6 Da validade jurídica das notificações encaminhadas por e-mail comum

42. Questiona-se, por fim, a possibilidade de equiparação das notificações encaminhadas por e-mail comum às notificações físicas para fins de reconhecimento de inadimplência.

43. A transformação digital da Administração Pública vem ampliando a utilização de meios eletrônicos de comunicação administrativa. Contudo, a validade jurídica dessas notificações depende da observância de requisitos mínimos de autenticidade, integridade e comprovação de entrega.

44. Diferentemente do Domicílio Tributário Eletrônico — que possui previsão normativa específica e presunção legal de ciência — o e-mail comum não dispõe, por si só, de regime jurídico equivalente.

45. A jurisprudência vem admitindo notificações eletrônicas, desde que haja comprovação idônea de envio e entrega:

“A notificação prévia pode ser realizada por meio eletrônico desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, sendo dispensada a prova da leitura.”
(TJ-MS, Apelação Cível nº 0800224-89.2024.8.12.0021, publ. 10.10.2025)

46. O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconheceu a validade de notificações eletrônicas quando demonstrada a entrega ao endereço eletrônico fornecido pela própria parte.

47. Assim, o simples disparo unilateral de e-mail sem confirmação técnica de entrega, recebimento ou vinculação inequívoca ao destinatário mostra-se insuficiente, por si só, para fundamentar medidas administrativas restritivas potencialmente lesivas ao administrado.

48. A solução juridicamente mais segura consiste na utilização do e-mail como meio complementar de comunicação, integrado a sistema escalonado de diligências e acompanhado, sempre que possível, de mecanismos de confirmação de entrega, logs de envio, certificação eletrônica ou outros elementos probatórios idôneos.

3. CONCLUSÃO

49. Diante do exposto, esta Procuradoria Federal opina no sentido de que:

a) é juridicamente admissível a realização de abordagem em endereço residencial de sócio ou proprietário da empresa, desde que em caráter subsidiário, respeitada a inviolabilidade do domicílio e limitada à finalidade institucional de localização e comunicação;

b) a entrega de recibos de abordagem e comunicações iniciais em endereço residencial pode ser admitida, desde que dirigida à pessoa jurídica e realizada de forma reservada; contudo, para notificações aptas a gerar consequências restritivas, recomenda-se comprovação robusta da ciência do interessado;

c) o compartilhamento interno de dados de contato de sócios, proprietários e contadores é compatível com a LGPD quando necessário à execução da atividade estatística oficial, observados os princípios da finalidade, necessidade, minimização e segurança da informação;

d) a entrega de comunicações no endereço fiscal da empresa, ainda que localizado em coworking, constitui meio válido de tentativa de ciência administrativa, sem prejuízo da recomendação de utilização cumulativa de outros meios de comunicação quando houver dúvida quanto ao efetivo recebimento;

e) não se recomenda a responsabilização automática de coworkings pela ausência de resposta das empresas neles domiciliadas, salvo hipóteses específicas de descumprimento de requisição formal legalmente fundamentada;

f) o IBGE possui legitimidade para instaurar procedimentos de verificação de inconsistências estatísticas e encaminhar representações ao CRC/CFC diante de indícios objetivos de fraude ou infração ética por profissionais contábeis, observada a preservação do sigilo estatístico;

g) o contador ou escritório contábil não se torna automaticamente corresponsável pela obrigação estatística principal da empresa, embora possa responder por condutas próprias dolosas ou fraudulentas;

h) notificações encaminhadas por e-mail comum podem ser utilizadas como meio complementar de comunicação administrativa, mas não devem, isoladamente, fundamentar inadimplência apta a gerar restrições administrativas sem comprovação idônea de entrega ou ciência.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2026.

Cesar Luis Pereira de Campos
Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00808000661202697 e da chave de acesso 17281005



Documento assinado eletronicamente por CESAR LUIS PEREIRA DE CAMPOS, com certificado A3 de Pessoa Física, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3208785454 e chave de acesso 17281005 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): CESAR LUIS PEREIRA DE CAMPOS, com certificado A3 de Pessoa Física. Data e Hora: 11-05-2026 16:15. Número de Série: 1482172356093615364260074627. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA
GABINETE
FRANKLIN ROOSEVELT, 146 - SALA 903 - CEP 20021-120

DESPACHO Nº 00162/2026/GAB/PFE-IBGE/PGF/AGU

NUP: 00808.000661/2026-97

INTERESSADOS: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

1. APROVO o PARECER Nº 00068/2026/ADM-COACON/PFE-IBGE/PGF/AGU.
2. À Secretaria para tramitar externamente.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO PIRES DE CARVALHO ALBUQUERQUE JUNIOR
PROCURADOR FEDERAL CHEFE DA PF/IBGE
MATR. 1357811

CEL. E WA: 21 98378-0316

E-MAIL: CARLOS.ALBUQUERQUE@IBGE.GOV.BR OU CARLOSJUNIOR@AGU.GOV.BR

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00808000661202697 e da chave de acesso 17281005



Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO PIRES DE CARVALHO ALBUQUERQUE JUNIOR, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 3212013866 e chave de acesso 17281005 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS ALBERTO PIRES DE CARVALHO ALBUQUERQUE JUNIOR, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 13-05-2026 13:00. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.